1. INTRODUCCIÓN

- **Etiquetado**: toda información sobre el producto, figure en él o le acompañe
- **Consumidor**: elegir con conocimiento, sin error, vehículo de **atributos de confianza**
- **Industria**: normativas nacionales distintas, **obstáculos técnicos** al comercio en la UE
  - Parámetro de toda inspección de calidad comercial
- **Acuerdo OTC de la OMC**: etiquetados voluntarios sociales o medioambientales, obstáculo de facto
- Armonizado: competencia leal y referencia para autoridades de control

2. ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

- **Codex**, Norma General de Etiquetado de Alimentos Preenvasados, referencia internacional
- UE y España: normas **horizontales** (menciones generales) y **verticales** (OMG, nuevos alimentos)
- **Reglamento (UE) 1169/2011**, aplicación directa sin transposición

2.1. El Reglamento (UE) 1169/2011

- Entrada en vigor **13 diciembre 2014**, información nutricional plenamente aplicable **13 diciembre 2016**
- Unifica etiquetado general (Directiva 2000/13/CE) y nutricional (Directiva 90/496/CEE)
- Objetivo: protección de la salud y derecho a la información
- Responsable: operador bajo cuyo nombre se comercializa, o importador en la UE
- Novedades: **alérgenos** en no envasados (RD 126/2015), origen de carne no elaborada, imitaciones
- **Reglamento de Ejecución (UE) 1337/2013**: cría y sacrificio en carne de porcino, ovino, caprino y aves, desde **1 abril 2015**
- Ámbito: todas las fases y alimentos para consumidor final, incluidas colectividades

2.2. La información alimentaria obligatoria

- **Artículo 9**, menciones obligatorias en alimento envasado
  - Denominación, lista de ingredientes
  - Alérgenos o intolerancias (**Anexo II**) aunque modificados
  - Cantidad de ingredientes (**QUID**), cantidad neta
  - Fecha de duración mínima o caducidad
  - Condiciones de conservación o utilización
  - Nombre o razón social y dirección del operador
  - País de origen o procedencia, cuando esté previsto
  - Modo de empleo, si su ausencia dificulta el uso
  - Grado alcohólico en bebidas con más del **1,2 %** vol.
  - Información nutricional
- **Artículo 35**: pictogramas o símbolos como complemento

- **Artículo 10**: menciones adicionales por categorías (**Anexo III**: gases de envasado, cafeína, fitosteroles)

2.3. Presentación y legibilidad de la información

- **Artículo 12**: accesible y en el envase o etiqueta adherida
- **Artículo 13**: visible, legible, indeleble
  - Altura de la x mínima **1,2 mm**, **0,9 mm** si superficie mayor inferior a **80 cm^2**
  - Denominación, cantidad neta y grado alcohólico en el mismo campo visual
- **Artículo 14**, venta a distancia
  - Información antes de la compra, salvo fecha de duración o caducidad, que va en la entrega
  - No aplica a máquinas expendedoras
- **Artículo 15**, idioma comprensible para el consumidor, en España al menos castellano

2.4. Excepciones y particularidades sectoriales

- **Artículo 16**
  - Botellas de vidrio reutilizables marcadas: denominación, alérgenos, cantidad neta, fecha, información nutricional
  - Envases inferiores a **10 cm^2**: mismas menciones, ingredientes por otros medios
  - Nutrición no obligatoria en alimentos del **Anexo V**
- **Bebidas alcohólicas** exentas de ingredientes y nutrición
  - **Reglamento (UE) 2021/2117**: desde **8 diciembre 2023** vinos y vitícolas aromatizados deben darlos
  - Vía digital (QR), pero valor energético y alérgenos en etiqueta física
  - Espirituosas y cerveza: autorregulación supervisada por la Comisión

2.5. Reglas específicas por mención

- **Denominación** (art. 17): jurídica, habitual, descriptiva. Nunca marca ni denominación de fantasía
- **Ingredientes** (art. 18): encabezado "ingredientes", orden decreciente de peso, nanomateriales con "nano"
- **Exenciones** (art. 19): frutas y hortalizas frescas, aguas carbónicas, vinagres de un producto, alimentos de un ingrediente, queso, mantequilla y lácteos fermentados sin añadidos
- **Alérgenos** (art. 21): destacados tipográficamente, sin lista "contiene"
- **QUID** (art. 22): ingrediente en la denominación, destacado o esencial
- **Cantidad neta** (art. 23): volumen en líquidos, masa en el resto
- **Fecha** (art. 24): duración mínima, caducidad en muy perecederos. Conservación (art. 25)
- **Origen** (art. 26): obligatorio si su omisión induce a error y en carnes
  - **Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775**, desde abril 2020: si origen del alimento difiere del ingrediente primario (más del **50 %**), indicar el de este

2.6. Normativa específica

- **Reglamento (UE) 609/2013**, alimentos para grupos específicos, sustituye al "alimento dietético"
  - Lactantes y niños de corta edad: **Reglamento Delegado (UE) 2016/127**
  - Usos médicos especiales: **2016/128**
  - Sustitutivos de dieta completa para control de peso: **2017/1798**
  - Sin gluten: **Reglamento de Ejecución (UE) 828/2014**, fuera del marco
- **OMG**: **Reglamento (CE) 1830/2003**, trazabilidad y etiquetado
  - Mención "contiene organismos modificados genéticamente" o "producido a partir de..."
  - Umbral **0,9 %** para presencia accidental de OMG autorizados
- **Indicación de precios**: **Directiva 98/6/CE**, precio de venta y precio por unidad de medida
- **Vacuno**: **Reglamento (CE) 1760/2000**, tras la EEB
  - Código de referencia, "Nacido en", "Criado en", "Sacrificado en" (país y matadero), "Despiece en" (país y sala)

2.7. Legislación española

- Reglamento 1169/2011 de aplicación directa, **RD 1334/1999** obsoleto
- **RD 126/2015**, norma general de información alimentaria de alimentos sin envasar
  - Cubre lo que el reglamento delega en los Estados Miembros
  - Deroga el RD 1334/1999

3. ETIQUETADO NUTRICIONAL

3.1. Directrices del CODEX Alimentarius

- Directrices sobre Etiquetado Nutricional, adoptadas en **1985**
- Objetivos
  - Información objetiva de nutrientes
  - Que no sea falsa ni engañosa
  - Evitar declaraciones de propiedades sin información nutricional que las sustente
- Perfil representativo de nutrientes, sin cantidad idéntica para todas las personas

3.2. Legislación en la UE

- Antes: **Directiva 90/496/CEE** (RD 930/1992), voluntario salvo declaración nutricional, Grupo 1 y Grupo 2
- **Reglamento 1169/2011**: obligatoria en casi todos los envasados
- **Artículo 30**, declaración obligatoria
  - Valor energético, grasas, saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas, sal
- Voluntario, solo
  - Monoinsaturados y poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra
  - Vitaminas y minerales en cantidades significativas (**Anexo XIII**)

3.3. Expresión y presentación de la información nutricional

- **Base** (art. 32): por **100 g** o **100 ml**
- **Ingestas de referencia**: vitaminas y minerales en porcentaje, mención "Ingesta de referencia de un adulto medio (**8400 kJ / 2000 kcal**)"
- **Porciones** (art. 33): identificable, cuantificada, con número de porciones
- **Formato** (art. 34): mismo campo visual, tabla en columnas o lineal si falta espacio, frase "cantidades insignificantes"
- **Formas adicionales** (art. 35): frontal (FOPL) como **Nutri-Score**, objetivas, no discriminatorias, con base científica

3.4. Información alimentaria voluntaria

- Declaraciones saludables, vegano, trazas de alérgenos (**arts. 36 y 37**)
- No induce a error, datos científicos, nunca ocupa el espacio de la obligatoria

3.5. Medidas nacionales

- **Artículo 38**: prohibido legislar en materias armonizadas salvo autorización
- **Artículo 44**: competencia nacional en alimentos sin envasar (granel, hostelería, a petición del comprador)
  - Única mención UE obligatoria: alérgenos
- **RD 126/2015**: alérgenos por escrito (carteles, etiquetas, menús) u oralmente con registro escrito disponible

4. EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES

- **Producto industrial**: bien de proceso industrial para venta directa a consumidores o minoristas
  - Excluidos: cosméticos, sanitarios, farmacéuticos, alimenticios, artesanos, arte y antigüedades
- Normativa horizontal y vertical

4.1. Normativa horizontal para productos industriales

- **Real Decreto 1468/1988**, reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales
- Aplicado con el **Reglamento (UE) 2023/988**, seguridad general de los productos (RSGP)
- **Artículo 6**, principios
  - Información eficaz, veraz y suficiente, sin engaño, advertir riesgos previsibles
- **Artículo 7**, datos mínimos
  - Denominación, composición, plazo de uso, contenido neto
  - Características e instrucciones de instalación, mantenimiento y seguridad
  - Lote en serie
  - Responsable: fabricante, envasador o importador en la UE
  - País de origen si induce a error, sistemático en terceros países
  - Datos energéticos en aparatos

- **Artículos 8 y 9**: al menos castellano, indelebles, en producto o embalaje, folleto si falta espacio

4.2. Normativa específica para productos industriales

- Productos de armonización de la UE (Nuevo Enfoque): **marcado CE** obligatorio
  - Declaración del fabricante de conformidad con seguridad, salud y medio ambiente
  - Antes de comercializar, visible, legible e indeleble en producto o placa, si no, embalaje y documentos

4.3. Calzado

- Producto con suela que protege o cubre el pie
  - Excluidos: usado, juguetes, a medida, EPI
- **Directiva 94/11/CE** y **RD 1718/1995**
  - Modelo y fabricante o importador (nombre, domicilio, registro industrial)
  - Composición: empeine, forro y plantilla, suela, con pictogramas o texto en castellano
  - **Regla del 80 %** de superficie del empeine o forro o volumen de la suela, si no, los dos principales
  - Calzado de moda sin marcado CE, basta un zapato por par

4.4. Textiles

- Solo fibras textiles o al menos **80 %** de su peso
- **Reglamento (UE) 1007/2011** y **RD 928/1987**
  - Fibras por orden decreciente de peso
  - Operador UE (nombre, domicilio, NIF o registro)
  - Etiqueta cosida o fijada en prendas
  - Partes distintas detalladas si alcanzan el **30 %** del peso
- Conservación: voluntario, sancionable si confunde. Sin marcado CE

4.5. Material eléctrico de baja tensión

- **50 a 1000 V** corriente alterna, **75 a 1500 V** continua. Excluidos componentes elementales
- **Directiva 2014/35/UE**, **RD 187/2016**, marcado CE obligatorio
- **Declaración UE de conformidad** en castellano: aparato, signatario, lote, normas armonizadas
- Marcado CE con número del organismo notificado si procede

4.6. Juguetes

- Productos para juego de menores de **14 años**
- **Directiva 2009/48/CE** y **RD 1205/2011**, marcado CE
- Sustitución por **Reglamento (UE) 2025/2509**
  - Exigencias frente a alérgenos, disruptores endocrinos y ciberseguridad
  - **Pasaporte Digital de Producto** con código QR

4.7. Muebles

- Sin normativa sectorial en la UE, rige el RD 1468/1988 y el RSGP
- Fabricante o importador, modelo trazable
- Puericultura: norma UNE-EN y advertencias de vuelco o atrapamiento
- Sin marcado CE, salvo mecanismos motorizados

4.8. Equipos de protección individual

- **Reglamento (UE) 2016/425**, categorías **I, II y III** según gravedad del riesgo
- Marcado CE inseparable, con número del organismo notificado en categoría III
- Contacto del fabricante, modelo, talla, año, pictograma del riesgo, norma armonizada

5. CONCLUSIÓN

- Etiquetado reúne tres intereses: consumidor, industria, autoridades de control
- 1169/2011 unificó etiquetado general y nutricional, aplicación directa
- Industriales: norma general informativa (RD 1468/1988) y sectoriales con marcado CE
- Para el SOIVRE, el etiquetado es el primer elemento que se examina en la inspección